

BEOS-940/25

Warszawa, 1 lipca 2025 r.

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych
oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
(druk sejmowy nr 1347)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Na podstawie uzasadnienia i deklarowanych skutków regulacji (DSR) można przyjąć, że podstawowy problem, który ma zostać rozwiązany dzięki projektowanej ustawie, dotyczy zasad finansowania zadań gminy z zakresu prowadzenia działań związanych z poprawą stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym (dalej: WTZ), przewidzianych w ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych¹ (dalej: ustawa WTZ). Zadania te, z wyjątkiem działań prowadzonych na terenach zamkniętych w rozumieniu ustawy WTZ, stanowią zadania własne gminy. Wnioskodawcy wskazują, że gminom nie zapewniono pełnego finansowania tych zadań, a jedynie możliwość ubiegania się o ich finansowanie ze środków zewnętrznych w trybie przewidzianym w ustawie WTZ. Wskazują w szczególności na brak możliwości finansowania podatku VAT na realizację tych zadań ze środków zewnętrznych, co oznacza konieczność pokrywania kosztów podatku VAT przez gminę ze środków własnych. Ponoszone przez gminy koszty realizacji zadań z zakresu prowadzenia działań związanych z poprawą stanu środowiska na WTZ stanowią dla gmin nadmierne obciążenie, co może negatywnie wpływać na realizację tych zadań.

¹ Dz. U. poz. 1719.

Dodatkowo Wnioskodawcy wskazują, że działaniami dotyczącymi poprawy stanu środowiska wynikającymi z ustawy WTZ nie są objęte wszystkie wymagające tego tereny skażone substancjami groźnymi dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt ma na celu nowelizację:

1. ustawy WTZ;
2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska² (dalej: Prawo ochrony środowiska).

Celem projektu jest zmiana charakteru i zasad finansowania zadań gminy z zakresu prowadzenia działań związanych z poprawą stanu środowiska na WTZ. Zadania te, z wyjątkiem działań prowadzonych na terenach zamkniętych w rozumieniu ustawy WTZ, mają stanowić zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (art. 1 pkt 3 projektu). W formie dotacji celowej z budżetu państwa będą finansowane koszty działań związanych z poprawą stanu środowiska na WTZ, które obejmują: (1) wykonanie kompleksowej oceny stanu środowiska na WTZ, (2) opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska na WTZ, (3) cenę nabycia nieruchomości albo wysokość odszkodowania za wywłaszczenie i czasowe zajęcie nieruchomości albo wysokość odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości oraz (4) wykonanie planu poprawy stanu środowiska na WTZ, w przypadku gdy organem właściwym w sprawach tych działań jest wójt (burmistrz albo prezydenta miasta). W przypadku gdy organem właściwym w sprawach działań związanych z poprawą stanu środowiska na WTZ jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, koszty tych działań, obejmujących także działania zapobiegawcze i naprawcze, będą finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska (art. 1 pkt 8 lit. a projektu). Jednocześnie w projekcie przewidziane jest zniesienie obowiązujących zasad dotyczących źródeł finansowania działań związanych z poprawą stanu środowiska na WTZ i trybu zgłaszania przez właściwy organ potrzeby finansowania takich działań (art. 1 pkt 8 lit. b projektu).

W projekcie przewidziano rozszerzenie definicji „wielkoobszarowego terenu zdegradowanego” w celu objęcia nią także terenów, na których znajdują się inne niż składowisko historycznych odpadów przemysłowych lub miejsce gromadzenia historycznych odpadów przemysłowych obiekty zanieczyszczające środowisko gruntowo-wodne (art. 1 pkt 2 projektu). Ponadto projekt zakłada rozszerzenie definicji „miejsca gromadzenia historycznych odpadów przemysłowych” i definicji „składowiska historycznych odpadów przemysłowych” w taki sposób, aby objąć nimi nie tylko miejsca, w których odpady przemysłowe znajdują się obecnie, ale także miejsca, w których takie odpady znajdowały się w przeszłości.

² Dz. U. z 2024 r. poz. 54, ze zm.

Pozostałe proponowane zmiany w ustawie WTZ i Prawie ochrony środowiska stanowią konsekwencje zmian dotyczących zasad finansowania zadań gminy z zakresu prowadzenia działań związanych z poprawą stanu środowiska na WTZ, zawartych w art. 1 pkt 8 projektu. Zgodnie z art. 3 projektu ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali rozwiązań alternatywnych, gdyż ich zdaniem założony cel można osiągnąć jedynie w drodze projektowanej ustawy.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W państwach członkowskich Unii Europejskiej problem przywracania do użytku społeczno-gospodarczego terenów zdegradowanych jest rozwiązywany poprzez zastosowanie zróżnicowanych modeli, często opartych na współpracy instytucji publicznych i prywatnych. Niniejsze porównanie skupia się na doświadczeniach Niemiec (na przykładzie Zagłębia Ruhry), Francji (w kontekście byłego regionu Nord-Pas-de-Calais) i Wielkiej Brytanii (w kontekście Narodowego Programu dla Zagłębi Węglowych). Powyższe państwa stanowią reprezentatywne przykłady efektywnych i kompleksowych podejść do rewitalizacji terenów przemysłowych i górniczych, które po restrukturyzacji przemysłu ciężkiego mierzyły się z porównywalnymi wyzwaniem ekonomicznymi i społecznymi³.

W Niemczech, na przykładzie Zagłębia Ruhry, kluczową rolę w procesie rewitalizacji odgrywa Operator Rewitalizacji, którym jest NRW URBAN GmbH. Doświadczenia niemieckie wskazują na stworzenie kompleksowych procedur i instytucji Powiernika, odpowiedzialnego za cały proces. Rewitalizacja dotyczy obszarów problematycznych pod względem ekonomicznym, społecznym, technicznym i ekologicznym, włączając w to również infrastrukturę techniczną. Za proces rewitalizacji odpowiadają władze landów, pełniące rolę Organizatora Rewitalizacji, które planują, organizują, finansują i ściśle współpracują z Operatorem Rewitalizacji. Instytucja Powiernika, której Organizator powierza majątek, dysponuje nim w celu przeprowadzenia rewitalizacji. Istotnym narzędziem prawnym jest również prawo federalne, które zezwala na przymusowy wykup nieruchomości prywatnych za określonym odszkodowaniem, w przypadku gdy właściciele nie gwarantują realizacji ustalonych planów rewitalizacji⁴.

³ Opracowanie tematu na podstawie rządowej Oceny Skutków Regulacji (OSR) do projektu ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, <https://pracodawcy.pl/wp-content/uploads/2022/07/OSR-proj.-ust.-o-wielkoobszar.-terenach-zdegradowanych.pdf>. [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 1 VII 2025 r.].

⁴ Proces rewitalizacji w Zagłębiu Ruhry, Essen, https://www.essen.de/meldungen/pressemeldung_1513370.de.html.

We Francji, w Regionie Nord-Pas-de-Calais (NPdC)⁵, model rewitalizacji opiera się na działaniach Publicznej Agencji Polityki Gruntowej (*Établissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais* – EPF-NPdC), która funkcjonuje jako operator publiczny/regionalny. Głównym zadaniem EPF-NPdC jest scalanie działek, wykup gruntów, ich rekultywacja oraz przygotowanie terenu pod przyszłą zabudowę. W tak zwanej „strefie interwencji gruntowej” istnieje prawo pierwokupu nieruchomości przez inwestora lub operatora publicznego. Agencja EPF-NPdC nie pełni roli inwestora obiektów na zrehabilitowanych terenach. Celem agencji jest doprowadzenie terenu do „stanu zerowego”, czyli stanu, w którym jest on oczyszczony, zrehabilitowany i przygotowany do dalszego zagospodarowania bez konieczności ponoszenia przez przyszłego inwestora kosztów związanych z wcześniejszą degradacją. Organem decyzyjnym agencji EPF-NPdC jest Rada Gubernatorów, złożona z 32 przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych.

Zgodnie z raportem Senatu Francji⁶, Publiczne Agencje Polityki Gruntowej (EPF), w tym EPF-NPdC, czerpią środki finansowe głównie z lokalnego podatku od wyposażenia – TSE (*taxe spéciale d'équipement*). Uzupełniającymi źródłami są dochody ze sprzedaży gruntów, które agencje te uzyskują po scaleniu, wykupie, rekultywacji i przygotowaniu terenu pod zabudowę. Ważną rolę odgrywają również pożyczki i subwencje publiczne. Raport wskazuje, że francuska agencja EPF-NPdC działa niekomercyjnie, rekultywując zdegradowane tereny przemysłowe (*friches*) do „stanu zerowego” przed ich zagospodarowaniem. To wymaga dodatkowego publicznego wsparcia finansowego, na przykład z francuskiego funduszu na rzecz rekultywacji nieużytków przemysłowych (*fonds friches*) czy zielonego funduszu (*fonds vert*) wspierającego transformację ekologiczną na poziomie lokalnym.

W Wielkiej Brytanii finansowanie rewitalizacji pochodzi z różnych źródeł, łącząc wsparcie publiczne z innowacyjnymi mechanizmami angażującymi sektor prywatny. Kluczowe podmioty, takie jak Fundacja na rzecz Rewitalizacji Zagłębi Węglowych (*The Coalfields Regeneration Trust* – CRT⁷), działają na rzecz rewitalizacji w rejonach dawnych zagłębi węglowych w Anglii, Walii i Szkocji. Obszary te otrzymują środki od Departamentu Wyrównywania Poziomu, Mieszkalnictwa i Społeczności (*Department for Levelling Up, Housing and Communities* – DLUHC⁸) w Anglii, a także od organów Walii i Szkocji za działania prowadzone na ich terytoriach. Dodatkowo Fundacja na rzecz Rewitalizacji Zagłębi Węglowych generuje własne dochody, między innymi poprzez inwestycje w nieruchomości realizowane przez swoją spółkę zależną CRT Property⁹. Rewitalizacja jest również częściowo finansowana ze składek firm należących do obszaru „Strefy Poprawy Funkcjonowania Firm” (*Business Improvement Districts* – BIDs¹⁰). BIDs są finansowane ze środków pozyskiwanych w formie dodatkowej opłaty pobieranej od

⁵ Teraz ten region jest częścią większego regionu Hauts-de-France.

⁶ *Établissements publics fonciers (EPF) et les établissements publics d'aménagement (EPA)*, Rapports d'information, Rapport d'information n° 835 (2022-2023), 5 VII 2023, https://www.senat.fr/rap/r22-835/r22-835_monoq.html.

⁷ *Coalfields Regeneration Trust*, <https://www.coalfields-regen.org.uk/about>.

⁸ *Department for Levelling Up, Housing & Communities*, <https://www.gov.uk/government/organisations/departement-for-levelling-up-housing-and-communities>.

⁹ *Programmes | Coalfields Regeneration Trust*, <https://www.coalfields-regen.org.uk/programmes>.

¹⁰ *Business Improvement Districts – BIDs*, <https://britishbids.info/about/what-is-a-bid>.

firm w danej strefie. Innymi źródłami finansowania są także programy grantowe (takie jak *Levelling Up Fund*, *Affordable Homes Programme* czy *Brownfield Land Release Fund*) oraz pożyczki publiczne i prywatne¹¹.

W ankietach przesłanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu nie odniesiono się do konkretnych rozwiązań przyjmowanych w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

Projektowane rozwiązania mają na celu poprawę stanu środowiska na WTZ. Istotą proponowanej zmiany jest „przesunięcie kompetencji” w zakresie prowadzenia działań związanych z poprawą stanu środowiska na WTZ, z wyjątkiem działań prowadzonych na terenach zamkniętych. W świetle obowiązującego art. 5 ust. 2 ustawy WTZ zadania te stanowią bowiem zadania własne gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹², zaś zgodnie z art. 1 pkt 3 przedłożonego projektu wskazane zadania mają stanowić zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Rozwiązanie to jest korzystne z punktu widzenia gmin, a także powinno przyczynić się do poprawy środowiska. Zgodnie z założeniami Wnioskodawców koszty działań związanych z poprawą stanu środowiska na WTZ, które w myśl art. 18 ustawy WTZ obejmują: 1) wykonanie kompleksowej oceny; 2) opracowanie projektu planu; 3) cenę nabycia nieruchomości albo wysokość odszkodowania za wywłaszczenie i czasowe zajęcie nieruchomości albo wysokość odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości; 4) wykonanie planu, będą finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, jeśli będą podejmowane przez właściwy organ, tj. wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (art. 1 pkt 8 ppkt a projektu). Udzielenie wsparcia ze środków publicznych w formie dotacji celowej uprości zasady finansowania działań mających na celu poprawę stanu środowiska na WTZ, co także powinno mieć przełożenie na szybkość postępowania. Ponadto, przyznanie dotacji celowej ma tę zaletę, że otrzymane środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, określonym w decyzji o przyznaniu dotacji.

Projektowaną zmianę definicji „wielkoobszarowego terenu zdegradowanego” (art. 1 pkt 2 projektu), która zmierza do rozszerzenia definicji tychże obszarów o „inne obiekty zanieczyszczające środowisko gruntowo-wodne”, należy uznać za słuszną, albowiem w wyniku tej zmiany rozwiązania zawarte w ustawie będą miały zastosowanie nie tylko do klasycznych składowisk odpadów, ale będą także mogły odnosić się do zbiorników paliwowych, cystern podziemnych, rurociągów przemysłowych czy innych instalacji, które mogły przyczynić się do skażenia terenu.

¹¹ *Financing homebuilding and regeneration*, <https://www.gov.uk/government/collections/financing-homebuilding-and-regeneration>.

¹² Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.

W ramach konsultacji społecznych wskazano na potrzebę wprowadzenia regulacji zamieszczonej w przedłożonym projekcie¹³, a także zwrócono uwagę na to, że „ustawa rozwiązuje problem finansowania rekultywacji, który w całości zobowiązywałby Skarb Państwa”, samorządy nie są bowiem w stanie opłacić takiej opłaty jak podatek VAT od dofinansowania z zewnątrz (w tym przypadku KPO)¹⁴. W konsultacjach społecznych wskazano, że rozszerzenie definicji wielkoobszarowych terenów zdegradowanych o „inne obiekty zanieczyszczające środowisko gruntowo-wodne» włączałoby do definicji WTZ tereny degradowane obecnie i w przyszłości przez prywatne zakłady, a następnie obarczało Państwo kosztami usuwania tych zanieczyszczeń”¹⁵. Jednocześnie podniesiono, że rozszerzenie „definicji wielkoobszarowych terenów zdegradowanych (WTZ) w połączeniu z przeniesieniem kosztów likwidacji i rekultywacji WTZ z gmin na Państwo, dałoby możliwość obarczenia Państwa kosztami likwidacji i rekultywacji WTZ powstałymi w wyniku obecnych i przyszłych działań prywatnych zakładów”¹⁶.

Analizując rozwiązania zawarte w przedłożonym projekcie należy zaznaczyć, że Śląski Związek Gmin i Powiatów skierował pismo z uwagami do tego projektu¹⁷. W piśmie tym podnosi się m.in., że „najbardziej oczekiwanym – optymalnym rozwiązaniem – byłoby powołanie spółki celowej Skarbu Państwa (spółki podlegającej bezpośrednio pod ministerstwo właściwe do spraw środowiska), której kompetencją byłoby całościowe rozwiązanie problemów związanych z wielkoobszarowymi terenami zdegradowanymi (...), ponieważ to Skarb Państwa czerpał w przeszłości korzyści z działalności będącej obecnie źródłem zanieczyszczeń stanowiących bardzo poważne i długotrwałe zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi (...). Przerzucanie odpowiedzialności na gminy za degradację środowiska spowodowaną przez zakłady państwowe jest sprzeczne z zasadą zawartą w Prawie ochrony środowiska «zanieczyszczający płaci»”. W piśmie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów podnosi się także, że gminy wraz z zadaniem zleconym powinny otrzymać pełne pokrycie wszystkich kosztów związanych z działaniami na rzecz poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym. W ocenie autorów tego stanowiska „Ustawa w obowiązującym kształcie wskazuje zewnętrzne źródła finansowania, których pozyskanie utrudnia i wydłuża cały proces (...) Pozyskane środki mogą być niewystraczające na pokrycie zadań, a dotacje, o które ubiegają się gminy nie obejmują finansowania podatku VAT, co stanowi olbrzymie obciążenie dla lokalnego budżetu”. Ponadto, wskazuje się na konieczność uwzględnienia w finansowaniu wskazanych działań także kosztów utrzymania infrastruktury WTZ. W kontekście planów, że ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. zwraca się uwagę na brak przepisów przejściowych, co ma istotne znaczenie w kontekście

¹³ ID ankiety: 185728, 192531, 188622.

¹⁴ ID ankiety: 187671.

¹⁵ ID ankiety: 183669.

¹⁶ ID ankiety: 183664.

¹⁷ Zob. pismo z dnia 18 VI 2025 r.:

<https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/ADA305CF56066527C1258CAF0047167A/%24File/1347-001.pdf>.

podpisanych już przez gminy umów, a także dla toczących się postępowań przetargowych.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹⁸. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu¹⁹. W opinii stwierdzono, że nie jest to projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu.

Ocena projektu w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Projekt w pewnym stopniu dotyczy prawa własności chronionego przez art. 1 Protokołu dodatkowego nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), gdyż rozszerza zakres stosowania dotychczasowych przepisów ustawowych, przewidujących pewne formy ingerencji w prawo własności. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dopuszcza daleko idące ograniczenia własności dla ochrony środowiska. Proponowane regulacje nie nasuwają wątpliwości co do zgodności z EKPC.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które wpływa projekt

Wielkość populacji, na którą pośrednio oddziaływałby projekt – rozumianą jako liczbę mieszkańców miast, w obrębie których znajdują się WTZ – należy szacować w przybliżeniu na 0,6 mln osób²⁰. Powierzchnia objęta przepisami ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych obejmuje łącznie 928 ha²¹. Projektowana ustawa będzie miała bezpośredni wpływ na podmioty świadczące usługi prowadzenia dokumentacji w zakresie oceny stanu środowiska (PKD 72.19 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych) oraz podmioty zajmujące się usuwaniem określonych odpadów (PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych). Liczba tych podmiotów jest trudna do oszacowania, bo nie wszystkie zarejestrowane pod wskazanymi kodami PKD podmioty specjalizują się w złożonych zadaniach, jakie stanowi realizacja przepisów

¹⁸ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Grzegorz Płaczek)*, opinia BEOS z 5 VI 2025 r., BEOS-WPEiM-943/25.

¹⁹ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Grzegorz Płaczek) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 5 VI 2025 r., BEOS-WPEiM-944/25.

²⁰ Bydgoszcz (326 434 mieszkańców), Jaworzno (86 812), Tarnowskie Góry (61 439), Tomaszów Mazowiecki (57 438), Zgierz (53 543) – *Rocznik demograficzny 2024*, GUS, Warszawa 2024, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2024,3,18.html>.

²¹ Tereny Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy – 484 ha, Tereny Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie – 50 ha, Tereny Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach – 70 ha, Tereny Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu – 174 ha, Tereny Zakładów Włókien Chemicznych „Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim – 150 ha.

ustawy WTZ. Liczba ta nie powinna jednak przekraczać 2,5 tys. podmiotów gospodarczych²².

B) Wpływ na społeczeństwo

Można wyróżnić dwa najistotniejsze skutki społeczne przedkładanych zmian.

1. Bezpośrednie, w ramach których kluczowa zmiana w ustawie WTZ skupia się na usunięciu konfliktu pomiędzy władzą centralną i samorządową dotyczącego źródeł finansowania rekultywacji zanieczyszczonych terenów przemysłowych. W myśl projektu inwentaryzacja stopnia i rodzaju degradacji WTZ i późniejsza ich rekultywacja/rewitalizacja staje się zadaniem zleconym gminom, a nie zadaniem własnym gmin. Implikuje to zabezpieczenie środków i usuwa podstawę konfliktu wynikającego z obciążania gminy zadaniami bez zabezpieczenia na ten cel środków. W sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia – w wyniku wprowadzenia ustawy WTZ w 2023 r. – gminom przypisano nowe zadania, na które nie zapewniono finansowania. Rodziło to po stronie samorządowej niezgodę na pokrywanie kosztów usuwania odpadów z budżetów własnych. Przykładem podobnych konfliktów na tle środowiskowym było wprowadzanie programu Natura 2000. Zgodnie z analizą opublikowaną przez wydawnictwo Krajowej Szkoły Administracji Publicznej²³, krzyżowanie się kompetencji organów władzy publicznej, sprzeczne interesy rządu i samorządów oraz problemy z finansowaniem ochrony środowiska w ramach Natury 2000 stanowiły istotne ograniczenia we wdrażaniu programu.
2. Pośrednie, które *de facto* są oczekiwanymi skutkami docelowymi. Zakładanym przez Wnioskodawców skutkiem nowelizacji ustawy ma być zwiększenie skuteczności wykonywania zobowiązań nałożonych na gminy przez ustawę WTZ, tj. (1.) prac dokumentacyjno-badawczych i (2.) porządkowych związanych z usunięciem niebezpiecznych odpadów, które powodują w środowisku szkodliwe emisje do wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi, co w konsekwencji stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Zgodnie z otrzymaną przez BEOS z Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) odpowiedzią na zapytanie o plany i charakter działań na WTZ, wskazano, że chodzi tu o podjęcie „pilnych działań badawczych oraz naprawczych” ponieważ „zanieczyszczenie to będzie w dalszym stopniu

²² Sumarycznie we wskazanych kodach PKD odnotowano 2 647 podmiotów – 2 222 (PKD 72.19), 189 (38.12.Z), 236 (38.22.Z) – <https://www.rynkometr.pl/pkd/38.22.z/liczba-podmiotow>, <https://www.rynkometr.pl/pkd/38.12.Z/liczba-podmiotow>, <https://www.rynkometr.pl/pkd/72.19/liczba-podmiotow>.

²³ Zob. fragment *Zarządzanie obszarami chronionymi sieci Natura 2000 i ich funkcjonowanie źródłem problemów i konfliktów pomiędzy administracją rządową i samorządową* będący elementem publikacji M. Haliniak i in., *Współpraca administracji rządowej z administracją samorządową przy realizacji programu Natura 2000*, [w:] *Współdziałanie administracji rządowej z administracją samorządową*, M. Stec (red.), Warszawa 2009, https://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/wspoldzialanie_administracji_rzadowej_z_administracja_samorzadowa.pdf.

w sposób niekontrolowany rozprzestrzeniać się na coraz to większe tereny i powodować większe zagrożenia w środowisku. W skrajnym przypadku, bez podjęcia interwencji, prognozowane jest dotarcie zanieczyszczeń rzekami nawet do Morza Bałtyckiego²⁴.

Składowanie szkodliwych odpadów blokuje wykorzystanie wskazanych terenów. Jak podkreśla się w opracowaniach naukowych, ewentualna rewitalizacja terenów przemysłowych może nieść istotne skutki społeczne – zapewnienie dostępu do czystego środowiska i idącą za tym poprawę jakości życia mieszkańców. W literaturze socjologicznej stosuje się pojęcie społecznych wymiarów funkcjonowania kapitału naturalnego, czyli tego, jak różne grupy nadają mu sens, waloryzują i używają zasobów środowiskowych. Zasoby przyrodnicze stają się areną dla konfliktów, budowania tożsamości i lokalnych strategii rozwoju²⁵. Dalsze analizy potwierdzają to podejście, wskazując, że poprawa stanu środowiska skutkuje wzrostem możliwości rozwojowych regionów (inwestycje, rynek pracy) oraz zakresu spędzania wolnego czasu (turystyka, rekreacja)²⁶. Przykładem może tu być teren objęty ustawą WTZ – Zachem Bydgoszczy, gdzie po remediacji zanieczyszczeń gruntowych otworzono kolejne działki inwestycyjne zarządzane przez miejską spółkę Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. Po wprowadzeniu zmian w ustawie WTZ prace te mogłyby być kontynuowane.

Działania wskazane w ustawie WTZ są istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie regionalnym. Grunty przemysłowe objęte ustawą nie są zlokalizowane na atrakcyjnych i zabytkowych terenach podlegających rewitalizacji, takich jak np. Stocznia Gdańska, gdzie utworzono Europejskie Centrum Solidarności czy kompleks fabryczny Izraela Poznańskiego w Łodzi, gdzie utworzono galerię handlową Manufaktura. Potencjał inwestycyjny terenów wymienionych w ustawie WTZ jest pod tym kątem ograniczony. Wskazane w ustawie WTZ pięć obszarów znajduje się poza kluczowymi miastami kształtującymi rozwój polskiej gospodarki (Warszawa, Konurbacja Śląska, Trójmiasto, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź)²⁷. W związku z tym proponowane rozwiązania mogą być postrzegane jako element wyrównywania dysproporcji rozwojowych, zwłaszcza że dotyczą obszarów z potencjałem rozwojowym w zakresie kapitału społecznego. Bydgoszcz, Jaworzno, Tarnowskie Góry, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz są miastami przynajmniej powiatowymi o ugruntowanych tradycjach przemysłowych

²⁴ Sygnatura otrzymanego pisma: DGO-OPZ.40.18.2025.MK, 3699918.14687647.11828582, Warszawa, 21 III 2025, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami.

²⁵ K. Górnicki, *Kapitał naturalny jako kategoria socjologiczna*, „Pogranicze. Studia Społeczne”, Tom XX, 2012, s. 271-296, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/333/1/Pogranicze_20_Gornicki.pdf

²⁶ M. Huculak, *Rewitalizacja terenów przemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy*, [w:] W. Jarczewski (red.), *Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny przemysłowe, pokolejowe, powojkowe*, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków 2009; A. Zbiegieni, *Wyzwanie czasu – od adaptacji i rewitalizacji do tworzenia centrów interpretacji dziedzictwa przemysłowego*, [w:] S. Januszewski (red.), *Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. Materiały z konferencji, 4-5 VI 2009 r.*, Warszawa 2009; A. Maciejewska, A. Turek, *Rewitalizacja terenów przemysłowych*, Warszawa 2019.

²⁷ Z. Bartuś, *To wielkie miasta ciągną Polskę gospodarczo*, 7 VI 2023, <https://forsal.pl/gospodarka/pkb/artykuly/8729663,to-wielkie-miasta-ciagna-polske-gospodarczo-w-stolicach-wojewodztw-po.html>.

(wynikających m.in. z lokalizacji wskazanych w ustawie WTZ zakładów produkcyjnych) i funkcjonującym szkolnictwie branżowym.

C) Konsultacje społeczne

W trakcie konsultacji społecznych projektu zarejestrowano 11 wypowiedzi, w których głównie wyrażano aprobatę co do pomysłu przekazania samorządom dotacji celowej na interwencję środowiskową i rewitalizację WTZ²⁸. Poza tym pojawiły się głosy sceptyczne – co prawda nie trafiające w istotę przedkładanego projektu, ale – wyrażające istotną obawę przed radykalnym rozszerzaniem definicji obszarów obejmowanych ustawą o WTZ, mogącym zachęcić samorządy do sprzedaży gruntów inwestorom produkującym szkodliwe odpady i wysuwania oczekiwań, by Skarb Państwa pokrywał koszty ich utylizacji²⁹.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Zdaniem Wnioskodawców zaproponowane rozwiązania mają umożliwić realizację celów ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, która – jak dotąd – nie była wdrażana z braku środków finansowych. Uznanie działań służących środowisku na tych terenach za zlecone gminie zadania z zakresu administracji rządowej oraz wprowadzenie wymogu finansowania tych działań w formie dotacji celowej z budżetu państwa ma przyczynić się do długo oczekiwanego opracowania i wdrożenia planów poprawy środowiska na omawianych terenach zdegradowanych. Wnioskodawcy przyjmują więc założenie, że warunkiem osiągnięcia celów ustawy WTZ jest wdrożenie proponowanych obecnie rozwiązań. Kierując się tym założeniem można by stwierdzić, że skutki gospodarcze projektowanej ustawy będą w istocie tożsame ze skutkami wejścia w życie ustawy WTZ z 16 czerwca 2023 r. Jednak założenie to nie znajduje w pełni uzasadnienia. Trzeba bowiem odnotować, że w ostatnich miesiącach podjęte zostały decyzje dotyczące finansowania pierwszych działań zmierzających do rekultywacji pięciu omawianych wielkoobszarowych terenów zdegradowanych. W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (działanie B3.2.1. Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego) przyznano finansowanie na wykonanie badań i inwentaryzację terenową w celu przygotowania kompleksowej oceny stanu środowiska, w tym również analizę potrzeb naprawczych i sporządzenie planu poprawy stanu środowiska. W tym celu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał pięć umów z omawianymi gminami na łączną kwotę 100,04 mln zł (całkowity koszt planowanych działań ma wynieść 122,79 mln zł). Pierwsze wypłaty środków mają nastąpić pod koniec 2025 r., a pełna dokumentacja naprawcza dla zanieczyszczonych obszarów powinna powstać do II kw. 2026 r. Zarazem, jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, „wychodząc naprzeciw oczekiwaniom JST, w dniu 14 lutego 2025 r. NFOŚiGW zadeklarował

²⁸ ID ankiet: 185728, 187671.

²⁹ ID ankiet: 183669, 183664.

przygotowanie dedykowanego programu priorytetowego, który zakładać będzie sfinansowanie w formie dotacji podatku VAT, dla zgłoszonych przedsięwzięć KPO w związku z realizacją inwestycji B3.2.1".³⁰ Według informacji MKiŚ z 18 kwietnia br. program ten miał być uruchomiony jeszcze w I połowie 2025 r.³¹

Z wyjaśnień MKiŚ wynika jednak, że program finansujący koszty podatku VAT obejmować będzie jedynie przedsięwzięcia z zakresu oceny i weryfikacji zanieczyszczeń wspierane w ramach KPO (działanie B3.2.1). Oznacza to, że dalsze działania związane z usuwaniem odpadów i zanieczyszczeń, remediacją i rekultywacją gruntów itp. będą musiały być sfinansowane z innych źródeł. Zdaniem MKiŚ, dzięki rozpoznaniu skali problemu i opracowaniu planów naprawczych działania finansowane z KPO mają w przyszłości pomóc w pozyskaniu dalszego finansowania ze środków UE³². MKiŚ zarazem deklaruje, że „Zapotrzebowanie na środki w tym zakresie będzie stale analizowane i w razie potrzeby podjęte zostaną działania mające na celu zapewnienie środków finansowych na poprawę stanu środowiska na WTZ”³³. Pewność przekazania środków finansowych na rekultywację WTZ wydaje się kluczowym kryterium oceny zasadności proponowanych regulacji. Zdaniem Wnioskodawców dotacje celowe z budżetu państwa będą dużo pewniejszą formą dofinansowania niż źródła wymienione w art. 18 ustawy WTZ. Niemniej warto wskazać, że takie rozstrzygnięcie także nie gwarantuje odpowiedniej wysokości dotacji, która i tak zależeć będzie od priorytetów prowadzonej przez państwo polityki oraz od możliwości budżetu państwa. Problem ten jest o tyle istotny, że pełna rekultywacja zdegradowanych terenów (np. 180 ha w Jaworznie) jest przedsięwzięciem o długim horyzoncie czasowym, wymagającym stabilnego finansowania.

Zakładając jednak, że proponowana ustawa poprawi warunki finansowania WTZ, jej skutki gospodarcze będą niewątpliwie pozytywne. Usunięcie niebezpiecznych odpadów i zanieczyszczeń oraz wyeliminowanie dotychczasowych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych umożliwi przywrócenie tych terenów do ponownego wykorzystania lub pełnienia nowych funkcji, umożliwiając nowe inwestycje i miejsca pracy. O tym, czy i w jakim stopniu tereny te będą mogły być ponownie wykorzystane dla celów gospodarczych, zdecyduje szczegółowa analiza istniejących zagrożeń i plan działań naprawczych dla poszczególnych WTZ. Obecnie tereny włączone do WTZ cechują się różnym stopniem zagospodarowania, i tym samym w różnym stopniu mogą wymagać rekultywacji. Najpoważniejsze wyzwania dotyczyć będą miejsc zalegania odpadów bez zabezpieczenia podłoża. Większe szanse na ponowne zagospodarowanie mieć będą miejsca wolne od odpadów, o niższym poziomie

³⁰ Odpowiedź na interpelację poselską nr 8477 w sprawie wsparcia samorządów zmagających się z problemem wielkoobszarowych terenów zdegradowanych (WTZ-ów); <https://sejm.gov.pl/INT10.nsf/klucz/ATTDFEHPR/%24FILE/i08477-o1.pdf>.

³¹ Odpowiedź na interpelację poselską nr 8817 w sprawie poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym byłego Zakładu Włókien Chemicznych WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim; <https://sejm.gov.pl/INT10.nsf/klucz/ATTDFZHDR/%24FILE/i08817-o1.pdf>.

³² Odpowiedź na interpelację poselską nr 8477, op. cit.

³³ Odpowiedź na interpelację poselską nr 8817, op. cit.

skażenia bądź niewykazujące przekroczeń dopuszczalnych zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych.

Zapewnienie trwałego strumienia środków finansowych na poprawę stanu środowiska wielkoobszarowych terenów zdegradowanych zwiększy popyt na usługi specjalistycznych firm zajmujących się monitoringiem skażeń, unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, remediacją skażonych terenów i ich rekultywacją. Sądząc z zakresu niezbędnych prac i wielkości potrzebnych środków finansowych można oczekiwać zwiększenia liczby miejsc pracy w tym sektorze, zwiększenia obrotów przedsiębiorstw świadczących takie usługi i powstawania nowych. Zwłaszcza że zaangażowanie tych podmiotów, choć w różnym stopniu, będzie konieczne na wszystkich etapach postępowania z obszarami włączonymi do WTZ: począwszy od oceny stanu środowiska, opracowania planu działań naprawczych, po realizację tych działań (usuwanie i unieszkodliwianie odpadów, likwidacja skażenia i rekultywacja terenu).

Istotnym skutkiem podjętych działań naprawczych będzie zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenianiu się zagrożeń i pogarszaniu stanu środowiska, w tym głównie jakości wód podziemnych i powierzchniowych. Już obecnie migracja zanieczyszczeń w wodach podziemnych (z zakładów chemicznych w Tarnowskich Górach) stanowi zagrożenie dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice, będącego rezerwuarem wody pitnej dla ok. 600 tys. mieszkańców województwa śląskiego. Wciąż istnieje ryzyko dalszej migracji zanieczyszczeń poza teren byłych zakładów chemicznych w Bydgoszczy i Jaworznie oraz ryzyko rozszczelnienia, zlokalizowanego nad rzeki Bzurą skarpy składowiska Zakładów Przemysłu Barwników w Zgierzu. Dalsze podmywanie już uszkodzonej skarpy grozi katastrofą ekologiczną. Wyeliminowanie tych zagrożeń teraz jest kluczowe dla uniknięcia w przyszłości ponoszenia wyższych nakładów finansowych na usuwanie skutków skażenia wód na obszarze większym niż obecnie.

W trakcie konsultacji społecznych nie wniesiono istotnych uwag odnoszących się do skutków gospodarczych projektowanej ustawy.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W opinii Wnioskodawców przedstawiona propozycja będzie miała wpływ na budżet państwa w perspektywie krótko- i długoterminowej, zarówno w wymiarze dochodów, jak i wydatków budżetowych.

Zdaniem Wnioskodawców koszty wprowadzanych zmian dla budżetu państwa będą – uwzględniając długotrwałość procesów rewitalizacji – rozłożone w czasie. W pierwszej fazie w zakresie kompleksowej oceny stanu środowiska oraz projektu planu powinny wynieść łącznie ok. 22,07 mln zł. W kolejnych fazach, związanych już z realizacją planu poprawy stanu środowiska, koszty, w zależności od przyjętej formy działań naprawczych, powinny wynieść maksymalnie ok. 526 mln zł. Wnioskodawcy wskazują, że koszty dla budżetu państwa mogą zostać pokryte dzięki działaniom w zakresie struktury systemu podatkowego (uszczelnienie systemu podatkowego, uproszczenie podatków) oraz oszczędnościom budżetowym (np. zaprzestanie dodatkowego dotowania mediów publicznych, zmniejszenie wypłacania świadczeń

socjalnych dla obywateli Ukrainy, którzy w Polsce nie mieszkają lub nie płacą podatków).

Jednocześnie w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska stwierdzono, że w przyszłości dochody podatkowe powinny wzrosnąć na skutek rozwoju gospodarczego na zdegradowanych do tej pory terenach, dzięki nowym inwestycjom budowlanym oraz miejscom pracy. Realizacja celów ustawy WTZ – zdaniem Wnioskodawców – spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, co pozytywnie wpłynie na stan zdrowia Polaków. Długoterminowo powinna się zatem przyczynić do oszczędności w wydatkach przeznaczanych na ochronę zdrowia.

Z uwagi na cel projektu dotyczący obszaru finansowania zadań gminy z zakresu prowadzenia działań związanych z poprawą stanu środowiska na terenie pięciu jednostek lokalnych (WTZ Tarnowskie Góry; WTZ Tomaszów Mazowiecki; WTZ Zachem w Bydgoszczy; WTZ Jaworzno; WTZ Zgierz) – zadań, które poza pewnymi wyjątkami mają stanowić zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, skutki budżetowe będą konsekwencją głównie dotacji celowej z budżetu państwa. W tej formie będą bowiem finansowane koszty działań związanych z poprawą stanu środowiska na WTZ, m.in. opracowanie projektu dotyczącego kompleksowej oceny stanu środowiska i planu jego poprawy na WTZ.

Nawiązując do treści wycofanego przez wnioskodawców 20 maja 2025 r. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczącego zwolnienia z VAT dostawy towarów i usług związanych z realizacją na rzecz zobowiązanych właściwych organów administracji publicznej umów oraz zleceń zawartych w związku z podejmowaniem działań związanych z poprawą stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, o których mowa w ustawie WTZ³⁴ oraz opinii w tej sprawie przygotowanej przez Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji³⁵, należy podkreślić, że rzetelne przeprowadzenie analiz dotyczących skutków budżetowych nie jest możliwe.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w obu projektach Wnioskodawcy podali dokładnie taką samą kwotę szacowanych kosztów dla budżetu państwa – łącznie 548,07 mln zł. W przypadku poprzedniego projektu zgłoszona propozycja miała mieć wpływ na budżet państwa, poprzez zmniejszenie dochodów z podatku od towarów i usług.

Uwzględniając dane dotyczące wysokości VAT – niekwalifikowanego kosztu w KPO, z trzech spośród pięciu jednostek lokalnych (WTZ Tarnowskie Góry – 1,2 mln zł; WTZ Tomaszów Mazowiecki – 1,7 mln zł; WTZ Zachem w Bydgoszczy – 13,3 mln zł), uzyskane przez BEOS, przy sporządzaniu poprzedniej opinii można przyjąć, że oszacowane przez Wnioskodawców w początkowej fazie koszty dla budżetu państwa w przypadku tych jednostek są prawidłowe. Nie udało się natomiast zweryfikować kosztów przewidywanych w pierwszej fazie dla Jaworzna i Zgierza.

³⁴ RPW/6629/2025.

<https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=10&Kol=D&Typ=UST>.

³⁵ *Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przed nadaniem numeru druku)*, opinia BEOS z 1 IV 2025 r., BEOS-343/25.

Z kolei weryfikacja kosztów w późniejszych okresach, związanych z realizacją planu poprawy stanu środowiska nie jest w ogóle możliwa. Nie są bowiem znane aktualnie – co przyznawali sami samorządowcy – przyszłe koszty działań związanych z poprawą stanu środowiska.

Warto podkreślić, że 14 lutego 2025 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w porozumieniu z NFOŚiGW zadeklarowało przygotowanie dedykowanego programu priorytetowego, który zakładać ma sfinansowanie w formie dotacji VAT dla zgłoszonych przedsięwzięć KPO oraz określi horyzontalne wymogi dla tego wsparcia. Jednak środki te nie będą przeznaczone na działalność związaną z usuwaniem i przetwarzaniem odpadów. Działania w kierunku usuwania odpadów będą podejmowane dopiero po II kwartale 2026 r., gdy przygotowana zostanie dokumentacja naprawcza dla WTZ i znana będzie skala zanieczyszczeń na tych terenach. Na realizację tych zadań będzie można pozyskiwać środki unijne. Potrzeby finansowe związane z kolejnymi działaniami prowadzącymi do poprawy stanu środowiska na WTZ będą bez wątpienia bardzo wysokie.

Problematyczne jest także – co ma istotne znaczenie z punktu widzenia długoterminowych skutków projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych – oszacowanie liczebności podmiotów gospodarczych funkcjonujących na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, w szczególności zajmujących się gospodarką odpadami. MKiŚ oraz NFOŚiGW planują podjąć aktywne działania w kierunku usuwania odpadów, jednak dopiero po zakończeniu aktualnie trwającego etapu, w wyniku którego powstanie dokumentacja naprawcza wskazująca na konkretne potrzeby.

W trakcie konsultacji społecznych nie przedstawiono uwag o istotnym znaczeniu odnoszących się do skutków finansowych proponowanej ustawy.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projektowana regulacja nie spowoduje zmian w obciążeniach administracyjnych.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Przesunięcie kompetencji w zakresie prowadzenia działań związanych z poprawą stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, z wyjątkiem działań prowadzonych na terenach zamkniętych, należy uznać za rozwiązywane korzystne dla gmin i uzasadnione. Odebranie tym zadaniom statusu zadań własnych gminy oraz przyjęcie reguły, w myśl której mają one stanowić zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, jak i przyznanie dotacji celowej na realizację tych zadań może przyczynić się do

poprawy stanu środowiska na terenach objętych ustawą. Mając na względzie relatywnie krótkie *vacatio legis* należałoby rozważyć wprowadzenie przepisów przejściowych, ponieważ ich brak może skutkować powstaniem wątpliwości prawnych w kontekście podpisanych już przez gminy umów, a także dla toczących się postępowań przetargowych.

Projekt ustawy w pewnym stopniu dotyczy prawa własności chronionego przez art. 1 Protokołu dodatkowego nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Proponowane regulacje nie nasuwają wątpliwości co do zgodności z EKPC.

2. Skutki społeczne: Główne skutki społeczne opiniowanej nowelizacji miałyby charakter pośredni i przełożyłyby się na przyspieszenie działań rewitalizacyjnych, co poprawiłoby jakość życia mieszkańców i pozwoliłoby na rozwój regionów. Bezpośrednio projekt nowelizacji ustawy WTZ usuwa konflikt dotyczący finansowania zadań zleconych przez organy administracji centralnej samorządom bez zapewnienia ich finansowania.

3. Skutki gospodarcze: Zakładając że proponowana ustawa poprawi warunki finansowania WTZ, efektem jej wejścia w życie będą pozytywne skutki gospodarcze: przywrócenie zdegradowanych przemysłowych terenów do ponownego wykorzystania, np. pod inwestycje i nowe miejsca pracy oraz wzrost popytu na usługi i pracę w specjalistycznych podmiotach zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych i rekultywacją zanieczyszczonych terenów. Istotnym celem planowanych działań naprawczych ma być zapobieżenie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń zagrażających jakości wód podziemnych i powierzchniowych, co mogłoby prowadzić do konieczności ponoszenia wyższych wydatków na usuwanie skutków skażenia wód w przyszłości.

4. Skutki finansowe: Planowane w projekcie rozwiązanie przenosi główny ciężar finansowania rekultywacji WTZ na budżet państwa, zastępując dotychczasowe mechanizmy dotacjami celowymi dla gmin. Szacowane przez Wnioskodawców koszty to 22,1 mln PLN na fazę przygotowawczą (kompleksową ocenę i projekt planu) oraz 526 mln PLN na realizację planu rekultywacji, łącznie 548,1 mln PLN. Koszty te – uwzględniając długotrwałość procesów rewitalizacji – będą rozłożone w czasie. BEOS nie dysponuje jednak danymi pozwalającymi na weryfikację szacowanych kosztów, zwłaszcza w perspektywie średnio- i długookresowej.

5. Rozwiązania zagraniczne: Skuteczna rewitalizacja terenów zdegradowanych w Europie opiera się na dywersyfikacji źródeł finansowania, łącząc stabilne wsparcie publiczne z mechanizmami samofinansowania, dochodami z obrotu nieruchomościami, pożyczkami oraz partycypacją sektora prywatnego i lokalnych społeczności. Takie podejście umożliwia kompleksowe rozwiązywanie problemów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, jednocześnie promując zrównoważony rozwój. Wymaga to tworzenia elastycznych ram prawnych

i administracyjnych, które sprzyjają partnerstwom publiczno-prywatnym oraz umożliwiają efektywne zarządzanie pozyskiwanymi funduszami.

Autorzy:

Wojciech Miller, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Natalia Firlej, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, IX, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2.)

dr Ziemowit Socha, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

Mirosław Gwiazdowicz, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr hab. Paweł Felis, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/